

1501515-07.2021.8.26.0407

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ CARLOS MORAES

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de JOSÉ CARLOS MORAES por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, durante o mês de julho de 2021, em horários não especificados, na rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, . - Jardim das Bandeiras

CEP: 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

Telefone: (18) 3528-1817 - E-mail: osvaldocruz2@tjsp.jus.br

1501515-07.2021.8.26.0407 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 22 de novembro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1501515-07.2021.8.26.0407

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ CARLOS MORAES

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de JOSÉ CARLOS MORAES por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, durante o mês de julho de 2021, em horários não especificados, na rua Fernando Costa, nº 852, nesta cidade e Comarca, JOSÉ CARLOS MORAES, qualificado a fls. 09, em continuidade delitiva, subtraiu para si, da propriedade da vítima Lauro Santo Turra, barras de ferro, sacos de cimento, além de outros materiais e ferramentas de construção, tudo avaliado em R\$ 1.315,48 (um mil, trezentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), conforme auto de avaliação indireta de fls. 18/19. Segundo o apurado, o denunciado deliberou praticar o crime de furto.

Assim, durante o mês de julho de 2021, em horários não especificados, o denunciado se dirigiu, ao menos, por 04 vezes, até o imóvel da vítima, que está em reforma, e, aproveitando-se da ausência de vigilância no local, ingressou no recinto e subtraiu a 'res furtiva'.

O ofendido notou a subtração de ferramentas diversas e materiais de construção e registrou a ocorrência.

As investigações apontaram o denunciado como autor do furto.

Inquirido, o denunciado admitiu ter praticado os furtos no imóvel da vítima, informando que os produtos subtraídos foram trocados por drogas, que por ele foram consumidas (fls. 09).

A denúncia foi recebida em 01/04/22 (fl. 62).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas a vítima, testemunha. O réu não compareceu, sendo decretada a revelia.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela absolvição.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (03/04); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A vítima Lauro Santo Turra, em seu depoimento judicial, alegou que não sabe quem entrou no imóvel. Estava reformando e alguns bens foram subtraídos, tais como cimento, cal, argamassa. A subtração ocorreu mais de uma vez.

Certo que a palavra da vítima ganha especial relevo no deslinde dos fatos controvertidos, em especial quando expressada com coerência, como é o caso dos autos. Não há motivos aparentes para que o ofendido faltasse com a verdade, objetivando prejudicar o acusado.

Nesse sentido, consagra a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça: TJ-SP - APR: 00083621620158260050 SP 0008362-16.2015.8.26.0050, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 12/12/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019; TJ-SP - APR: 00208593320138260050 SP 0020859-33.2013.8.26.0050, Relator: Moreira da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2019, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/11/2019; STJ - AgRg no AREsp: 865331 MG 2016/0060578-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2017.

Além da palavra da vítima convém referir que os demais depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram a prática do crime pelo réu.

A testemunha Marcelo Zamiani, Policial Civil, em seu depoimento judicial, relatou que o local é uma obra em construção. A vítima relatou que já tinha sido furtado umas quatro vezes no mesmo local. Não havia câmeras, nem testemunhas. Começaram a investigar o réu, pois já era de conhecimento da polícia que o acusado praticava furtos em obras. O réu confessou o furto e que teria vendido os bens para comprar drogas.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Cíveis são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, DJe 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram

das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013. É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020. Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

É cediço que o crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, independentemente de posse mansa e pacífica, tampouco exige-se deslocamento para o E. Tribunal de Justiça de São Paulo e os Tribunais Superiores, no crime em questão, aplica-se a teoria da amotio. Destarte, o crime consumou-se quando o acusado subtraiu o bem e retirou do local onde se encontrava, ocorrendo, neste momento, a inversão da posse. Destarte, a posse mansa e pacífica da res não é necessária à consumação do crime de furto. Também não se exige a posse desviada. Portanto, é indubitável que para a consumação do delito basta a tradição da coisa subtraída, mesmo que a posse desta permaneça com o agente por um curto espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica pelo agente. Inteligência da Súmula 582 do STJ.

As investigações apontaram o denunciado como autor do furto, conforme depoimento do investigador de polícia.

A vítima descreveu com detalhes as dinâmicas em que se deram os fatos. Ademais, a prova documental angariada em sede policial é firme no sentido da prática delitiva pelo réu.

A mera arguição de uso de drogas não enseja inimputabilidade. Conquanto o uso de drogas seja uma problemática na vida do réu, em momento algum surgiu qualquer dúvida a respeito de sua capacidade de discernimento sobre o caráter ilícito da conduta perpetrada, o que torna inócua a pretensão de ver declarada a inimputabilidade sob a luz dos artigos 26 do Código Penal e artigo 45 da Lei Antidrogas.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de furto, previsto no art. 155, 'caput' do CP, por quatro vezes, em continuidade delitiva.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: Não há circunstância judicial negativa, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Segunda fase: Não há atenuantes ou agravantes. Razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase: Não há causa de diminuição ou de aumento.

Concurso de crimes: Tendo em vista o reconhecimento da continuidade delitiva, bem como seguindo as diretrizes do artigo 71, caput do CP, fixo o quantum de aumento em 1/4, posto que o réu cometeu quatro crimes de furto. Destarte, fixo, em definitivo, a pena em 01 ano e 03 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos

dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

CABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, posto que o condenado preenche os requisitos legais. Portanto, consoante artigo 44, § 2º, do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, a serem especificadas pelo juízo da execução penal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR JOSÉ CARLOS MORAES como incurso nas sanções do art. 155, 'caput', do CP, por quatro vezes, em continuidade delitiva, às penas de 01 ano e 03 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente aberto, e 13 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Substituo a pena privativa de liberdade nos termos acima fixados.

Deixo de decretar a prisão preventiva, pois ausentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Com efeito, a instrução está encerrada, não possui notícias de tentativa de fuga do réu, não se pode presumir que sua manutenção em liberdade implica em risco à ordem pública e nem há que se falar em garantia da ordem econômica.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, consoante artigo 804 do CPP. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Comunique-se a vítima sobre esta decisão, consoante artigo 201, § 2º do CP.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal; Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Osvaldo Cruz, 22 de novembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA